

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No:	76
LUGAR:	Recinto Concejo Municipal
FECHA:	02 de julio de 2025
HORA DE INICIACIÓN:	4:57 p.m.
HORA DE FINALIZACIÓN:	7:20 p.m.
PRESIDENTE:	CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA
SECRETARIA (E):	SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN T.

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 02 de julio de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Buenas tardes.

Señorita Secretaria, llamamos a lista para verificación de quórum.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Buenas tardes Honorables Concejales.

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	PRESENTE
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	PRESENTE
NATALIA GIL LOAIZA	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE

Señor Presidente, le informo que hay 12 Concejales presentes en la sesión.

En el transcurso de la sesión se hicieron presente los Concejales: Jorge Hernán Salazar Gordillo, Javier Ernesto Valdivieso Fonseca Y William Andrés Vela Lozano.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quórum y siendo las 4:57 p.m. del día 02 de julio de 2025, doy por instalada la sesión plenaria convocada para hoy.

Señora Secretaria, por favor, lea el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

ORDEN DEL DÍA 02 DE JULIO DE 2025

- 1. Llamado a lista y verificación de quorum.
- 2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
- 3. Continuación estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 06 de 2025 ***“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO MENSUAL DEL ALCALDE Y DEL PERSONERO MUNICIPAL DE CHÍA PARA LA VIGENCIA 2025 DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO NACIONAL 620 DE 2025; SE FIJAN LOS VIÁTICOS PARA EL ALCALDE DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO NACIONAL 613 DE 2025 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”***. Ponente: Honorable Concejal Javier Enrique Moreno Forero.

Está leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, está en consideración el orden del día, anuncio que se va a cerrar, Concejal Angélica.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Presidente para ver si podemos colocar y lo acepta la plenaria el punto de varios o comunicaciones.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejales, si alguien no está de acuerdo para que lo manifieste o tomamos votación con la modificación presentada por la Honorable Concejal Angélica Montañez en el sentido de adicionar en el orden del día el punto de comunicaciones. Anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión; señora Secretaria tomamos votación por la aprobación o negación del orden del día con la modificación presentada.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO

JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VICTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO

Señor Presidente, le informo que hay 12 votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera, queda aprobado el orden del día.

Siguiente punto.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

1. Llamado lista y verificación del quórum. Punto que ya fue evacuado.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. Punto que ya fue aprobado.
3. **Continuación estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 06 de 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO MENSUAL DEL ALCALDE Y DEL PERSONERO MUNICIPAL DE CHÍA PARA LA VIGENCIA 2025 DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO NACIONAL 620 DE 2025; SE FIJAN LOS VIÁTICOS PARA EL ALCALDE DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO NACIONAL 613 DE 2025 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.**
Ponente: Honorable Concejal Javier Enrique Moreno Forero.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Declaramos un receso.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara el receso, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Levantamos el receso.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se levanta el receso, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Continuamos con el punto tercero que es el estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No.06 Ponente Honorable Concejal Javier Moreno. Honorables

Concejales recordar que este proyecto ingresó ayer a plenaria y ya le dimos ese primer estudio Concejal Ponente tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO

Presidente buena tarde, gracias por concederme la palabra. Un saludo para los compañeros concejales, para los miembros de la Administración Municipal, para las personas que se encuentran en las barras. Como le decía usted, venimos desde el día de ayer en plenaria estudiando este Proyecto de Acuerdo No. 06, que es importante contarle a la comunidad que es un proyecto de ley al cual todos los servidores y funcionarios públicos tienen derecho cada año, que es el aumento del salario de acuerdo a como lo exige la norma y la ley, como lose mencionó en el Proyecto de Acuerdo, creo que ya hemos adelantado bastante, sin embargo, sé y por esa razón el día de ayer solicité el aplazamiento porque hay compañeros Concejales que tienen aún alguna duda y quieren o al menos hacer una pregunta o solicitar que se incluya algo dentro del proyecto. Por tal razón, Presidente, me gustaría concederle el uso de la palabra a los compañeros Concejales y posteriormente a la Administración Municipal para que les dé respuesta, muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal, un saludo muy especial para los funcionarios de la Administración, Honorables Concejales tiene el uso de la palabra por si de pronto desean intervenir, si tienen alguna solicitud, modificación, enmienda para el proyecto presentado. Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente, un saludo para la Mesa Directiva, los compañeros del Concejo, la Administración y las personas que de la ciudadanía que nos acompañan presencial y virtualmente. Presidente, ayer mencionaba y pedía una explicación a la alcaldía respecto de la Ley 819 en contraste con este Proyecto de Acuerdo No.06 de 2025, con un antecedente necesario y es que normativamente la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de asesoraren su materia, en su especialidad al Concejo Municipal. En ese orden de ideas, ayer planteaba y hacía un reenvío a la Ley 819 de 2003, que esta ley es la que establece las reglas para asegurar que toda iniciativa normativa que implique gasto público, sea sostenible y responsable. Y vemos y es el artículo que nos genera mayor inquietud, el Artículo Séptimo que habla sobre el costo fiscal y básicamente dice a la letra en el primer inciso *“en todo momento el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo.”*

Este Artículo Séptimo implica, como lo acabo de leer, que este tipo de proyectos deben venir acompañados de un análisis de impacto fiscal detallado, desde luego. Y esto, ¿qué implica que se ha detallado? Que tiene que tener unos costos estimados de ese gasto o esos beneficios tributarios. Pero adicionalmente deben establecer cuál es el origen de los recursos con los cuales se financiará ese gasto adicional o ese beneficio tributario. Y se debe acreditar que la propuesta de este gasto, quiero decir, la Administración debe garantizarnos a través de esta

certificación de impacto fiscal que no afecta negativamente la sostenibilidad fiscal del municipio. Y esto es una norma, como lo decía al principio, de sostenibilidad y de responsabilidad fiscal, lo cual implica que no vamos a poner en riesgo la estabilidad económica de las finanzas del municipio, ni tampoco vamos a afectar en cuanto a reducir gastos de otras áreas del fisco del municipio. Es así, señor Secretario, como yo creo que resulta obvio, una cosa es la apropiación fiscal y otra cosa es ordenar un gasto sobre esa apropiación presupuestada. No hay razón para no hacer explícito dando cumplimiento a la Ley 819 que acabo de leer. Y es que en la certificación que acompañaron al Proyecto de Acuerdo de manera expresa, dice así la ponencia: de acuerdo con la información contenida en el documento de certificación de impacto o marco fiscal expedida por el Secretario de Hacienda y adjuntada en el proyecto de acuerdo, se indica que, “el reajuste presupuestado” me imagino que es el presupuestado “no genera un impacto fiscal adicional para la vigencia 2025. Los gastos derivados de incremento establecido por el gobierno nacional para los alcaldes y demás funcionarios del nivel territorial que incluyen sueldos, bonificaciones, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social y parafiscales se encuentran previstos y financiados.” Entonces, cuando miramos el Proyecto De Acuerdo, vemos que el salario mensual del alcalde es de VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$21´610.381) que al llevarlo a multiplicarlo por la anualidad, es decir, por los 12 meses, nos va a dar un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$259,324,572) .A esto le sumamos la prima de navidad que son VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$21´610.381) más las bonificaciones de dirección que son 4 veces el salario mensual, o sea, OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE (\$86´442.524) más la bonificación de gestión territorial, que es un salario mensual, o sea VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$21.610.381), y a esto hay que sumarle los parafiscales, salud, pensión, cesantillas, vacaciones. Para el personero, predicamos lo mismo, salvo que no tiene las 2 bonificaciones.

Entonces, Secretario, yo sí quisieran que fuera muy claro, el sentido de establecer por qué en su certificación de impacto fiscal dice que no se genera impacto fiscal adicional. Que quede en el acta la explicación clara para el Concejo Municipal de Chía de por qué no tiene un impacto fiscal adicional para esta vigencia 2025, Presidente muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, concejal Pablo. Honorables concejales, encuentran en uso de la palabra por si desean intervenir antes de dar el uso de la palabra a la Administración para que dé respuesta a las inquietudes que se presenten. Concejal John Alexander Robayo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Gracias Presidente por el uso de la palabra. Un cordial saludo a usted, a la mesa directiva, compañeros Concejales, funcionarios de la Administración, funcionarios de la Corporación, las personas que nos siguen en en las redes sociales. Presidente, a mí me gustaría de pronto y si a bien lo considera el Concejal Ponente, teniendo en cuéntala Ley 136 de 1994, cuando un alcalde recibe viáticos para realizar una comisión de servicios, ya sea dentro o fuera del municipio, debe rendir un informe

y también teniendo en cuenta que en una salida que hizo al señor Alcalde. Ya varios Concejales hemos solicitado como información al respecto del de esa visita o salida que hizo el señor Alcalde, pero vemos que ni los funcionarios han dado ninguna respuesta. Sí, me gustaría incluir dentro de este proyecto de acuerdo el Artículo 111 de esta ley, de la Ley 136 de 1994, donde me voy a permitir pues y que quede taxativamente como la voy a leer.

ARTÍCULO 111.- *Informes sobre comisiones cumplidas. Al término de las comisiones superiores a cuatro (4) días y dentro de los quince (15) días siguientes, el alcalde presentará al Concejo, un informe sobre el motivo de la comisión, duración, costos y resultados obtenidos en beneficio del municipio.*

Entonces es eso, Presidente y Concejal Ponente, si bien lo consideran, que se incluya este artículo dentro del Proyecto de Acuerdo. Era eso, Presidente. Muchas gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejales, continúan en uso de la palabra. No hay más dudas. La Administración. ¿Quién desea intervenir?

Doctor Óscar, muy buenas tardes, tiene el uso de la palabra.

SEÑOR ÓSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Gracias, señor Presidente con las buenas tardes para usted, los honorables concejales, todas las personas que se encuentran en las barras conectadas por los distintos medios. En efecto, como lo indicaba el Honorable Concejal Pablo, para todo Proyecto de Acuerdo conforme al Artículo Séptimo de la Ley 819, también está dentro de nuestro Acuerdo 232, está indicado que para todo proyecto de acuerdo que se presente debe anexarse al mismo el impacto el análisis del impacto fiscal que corresponda. Y en ese sentido, bien lo decía el Honorable Concejal, que precisamente para el caso de este Proyecto de Acuerdo, que es el incremento del salario del Alcalde y del Personero, se tiene que determinar que el monto es incremento que tiene un valor, un porcentaje, no solo en el sueldo, sino en la seguridad social y en demás además temas para fiscales, bonificaciones y demás, que esos recursos que se van a incrementar más el retroactivo, que estén dentro del presupuesto en este caso de la sección de la administración central y para el caso del personero.

Entonces, nosotros qué hacemos y les cuento básicamente es que dentro del Proyecto de Acuerdo anexamos un certificado en el cual efectivamente como lo acaba de referir el Honorable Concejal se indica que este Proyecto de Acuerdo básicamente es consistente con el marco fiscal de mediano plazo. El marco fiscal entendió que vino al presupuesto que se aprobó en diciembre para el año 2025. En ese marco fiscal, si nosotros validamos las cifras de gastos de funcionamiento que están ahí tanto de la administración central, concejo y personería, o están en ese global, porque ahí vienen unas cuotas globales para el año 2025. Nosotros no estamos aumentando esos montos que están ahí dispuestos, porque puede pasar lo que acaba decir el Honorable Concejal, que no se tenían previsto y eso modifica y al modificarse como tal se afecta ese gasto adicional afecta el marco fiscal. En este caso puntual, la Secretaría de Hacienda precisamente está indicando que este Proyecto De Acuerdo no genera un costo o impacto fiscal. Y básicamente da 2 temas que dice viabilidad y consistencia fiscal y dice que la solitud de reajuste salarial

para el alcalde y el personero, según establecido en el decreto que se ha venido mencionando el orden nacional es financieramente viable y consistente con el marco fiscal ¿Eso por qué? Porque nosotros lo que hacemos es con la dirección financiera tomamos esos costos, los juntamos en el detalle por cada uno de los rubros y conforme a una, perdóneme la redundancia, una información que nos entrega la Secretaría General, que es quien maneja todos los gastos de funcionamiento de la administración central y un oficio que nos entrega el personero, que ellos nos piden ese impacto, nos hacen y nos entregan unas cifras donde nosotros lo que hacemos es validar esos totales, precisamente con el presupuesto ya asignado. Si nosotros vemos, y eso también pasa, ¿sabe cuándo? Cuando hacemos inclusive el incremento de la nómina normal, en este caso para el año 25, para todos los funcionarios. En ese caso, no expedimos un certificado de impacto, pero es un certificado de viabilidad presupuestal donde decimos que sí alcanzan los recursos. ¿Por qué? Porque el año pasado inclusive nosotros habíamos hecho unas proyecciones por encima como de un punto del 7% que nos dio para toda la administración, pero en este caso puntual lo que validamos es que esos recursos sí alcancen. Entonces juntamos la administración central, todos los funcionarios, más el señor alcalde con el incremento y ese valor se válida para los 12 meses con todo lo que es seguridad social parafiscales, lo verificamos contra lo que está proyectado, presupuestado y ahí es donde definimos que ese monto que está hoy proyectado, que fue de CIENTO NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$109.000.000.000) de la Administración central, ya están incluidos los recursos para el pago de la nómina inicial con los incrementos, en este caso con el incremento del alcalde para la administración central y para el personero también con el incremento.

Entonces, ese gasto, porque ustedes ven es un gasto adicional; ese gasto adicional, que es lo que queremos explicar nosotros, ese gasto adicional no genera un impacto adicional. No vamos a tener que sacarle plata a otra dependencia, ni inversión ni a ningunas sesión del presupuesto para poder solventar los gastos del incremento del alcalde, el personero. ¿Por qué? Porque como lo dice la certificación, se cubren con los mismos gastos que están presupuestados, por eso es que nosotros damos fe de que ya están incluidos y por ende con cargo a los recursos ya presupuestados en este caso con el Acuerdo 232 se van a solventar estos gastos que se van a aprobar o se ponen a consideración mejor en este Proyecto de Acuerdo. Por lo cual no degenera un impacto adicional para el año 2025. Y lo que se derive este incremento incluyendo todo lo que usted mencionó, Honorable Concejal, los suelos, bonificaciones, prestaciones, aportes del sistema se encuentran ya previstos dentro de ese total en el caso del monto asignado para la Personería y en el caso del monto asignado para la Administración central. De esta forma nosotros lo que hacemos es validar precisamente que no se salga de ese rango de lo que ya está apropiado y no va a afectar ninguna otra sección del presupuesto de gastos de funcionamiento, Honorable Concejal, porque esos son gastos de funcionamiento, entonces no corre el riesgo de que vayamos a sacar porque en este momento también la norma sí lo dice. La norma dice que uno no debe poder incrementar los montos de gastos de personal inicialmente fijados por el Concejo y esto es un tema que puede alguna otra forma nosotros estamos respetando porque cuando se inicia el proyecto de presupuestos siempre la Secretaría General en este caso parte de un valor asignado y proyecta un incremento. Y al hacer ese incremento que proyectaron y el cálculo que nosotros revisamos, esa es la validación que le entregamos a ustedes, Honorables Concejales, damos fe de que efectivamente está dentro de esa apropiación que se dejó, tanto de los gastos de funcionamiento para el Alcalde en Administración central, como los gastos de funcionamiento para el Personero dentro de la sección de la Personería Municipal, es eso, muchas gracias Honorables Concejales. Y Yale damos respuesta a la pregunta del Honorable

Concejal Robayo si usted me da un segundito, tuvimos un tema técnico personal aquí con la doctora Luz Aurora ya un segundito.

SEÑORA LUZ AURORA TOBAR ESPINOZA, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Presidente, con su venia. En cuanto a la solicitud del concejal Robayo de incluir ese Artículo 111 de la Ley 136 de 1994 en este Proyecto De Acuerdo, este artículo se refiere ya precisamente cuando el Alcalde va a salir en comisión si es fuera del país, la norma establece que vendrá al Concejo Municipal para que se le otorgue el debido permiso y es en ese momento cuando se le deben hacer las exigencias de esta normatividad en cuanto a las informes y en cuanto a las condiciones de la comisión que se le vaya a conceder. Y por regla general se sabe que si el Alcalde sale en comisión por más de 4 días, la obligación legal es que él venga y presente el informe o se radique el informe al Concejo Municipal. En las salidas que ha tenido el Alcalde fuera del país, una el permiso fue otorgado por el gobernador de Cundinamarca y el otro fue otorgado por el Concejo Municipal y en las 2 ocasiones se ha dado cumplimiento a la exigencia de entregar el informe y lo digo con conocimiento de causa, precisamente porque desde la Oficina Asesora Jurídica hemos radicado los informes correspondientes.

Este Proyecto De Acuerdo no tiene que ver con solicitud de permiso, no tiene que ver con solicitud de comisiones; única y exclusivamente tiene que ver con la competencia que establece la Ley 136 en el Artículo 112 donde establece que le corresponde al Concejo Municipal definir el monto delos viáticos. ¿Y cómo se define el monto de los viáticos? Siguiendo los lineamientos y los parámetros del decreto que expida el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 613 del 3 de junio de 2025 y estableció los límites máximos para reconocimiento de viáticos. Entonces, en ese orden de ideas en este Proyecto de Acuerdo, lo que tiene competencia el Concejo Municipal es fijar la escala de viáticos que se está haciendo 2 propuestas: una para dentro del departamento de Cundinamarca y otra para fuera del departamento de Cundinamarca. Los demás, en cuanto a los informes, cuando se le concedan los permisos y salga de comisión, está establecido en la norma que se deben presentar los informes siempre y cuando se cumpla, en el momento en que el alcalde requiera bien el permiso o requiera salir en comisión dentro del país por más de 4 días. Entonces, en ese orden de ideas, ese artículo no se debe incluir en este Proyecto de Acuerdo porque no tiene que ver en este momento con una solicitud que se esté haciendo particular de un permiso o de una comisión que vaya a realizar el Alcalde Municipal.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Presidente, con la respuesta de la doctora Luz Aurora me surgen 2 dudas. La primera, ella dice que los informes de las salidas o comisiones que ha participado el señor Alcalde se ha entregado o se ha radicado el informe. Entonces, a mí me gustaría saber y si la secretaria nos puede informar si con la salida o la autorización que otorgó el Concejo el año pasado ya se entregó ese informe de esa comisión a la que asistió el señor Alcalde. Y lo digo porque Dra. Luz Aurora, en control político de Secretaría de Medio Ambiente uno de los Concejales hizo esta pregunta, ya que tenía que ver la salida del Alcalde con temas ambientales, innovación y demás en temas ambientales y, la secretaria lo que dijo es que no conocía dicho informe.

Lo otro, Dra. Luz Aurora bueno, yo no soy abogado, pero entiendo y la misma ley la 136 lo especifica. Cuando un alcalde tiene una comisión deberá rendir informe

en un tiempo no mayor, entiendo a 4 días, tendrá que rendir un informe en un tiempo no mayor a 15 días. Aquí estamos hablando de viáticos y hago referencia el proyecto habla de viáticos. Entiendo que usted dice que no aplica porque debe darse cuando se esté pidiendo una autorización al Concejo y se podría incluir, pero aquí yo como como se entregan unos viáticos y desde la 136 dice que cuando se otorgan estos viáticos se debe rendir informe. Y textualmente lo leo yo digo el Artículo 111 dice: *“informe sobre comisiones cumplidas.”* O sea, entiendo que ya se hicieron. Dice, *“Al término de las comisiones superiores a 4 días y dentro de los 15 días siguientes, el alcalde presentará al consejo un informe sobre el motivo de la comisión, la duración, costo y resultados obtenidos en beneficio del municipio.”* Entonces, no sé, doctora vuelvo y reitero y de pronto los Concejales que son abogados y me apoyan, pero creo que este artículo simplemente lo que asegura y quiero asegurar es el tema de los viáticos. Están pidiendo unos viáticos y creería que es pertinente este artículo, pero sí me gustaría que de pronto los Honorables Concejales que son abogados también no sé si a bien les parece incluir este artículo o creen que la respuesta de la Dra. Luz Aurora, es acorde. Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente, quisiera pedirle nuevamente a la Dra. Luz Aurora que de pronto volver a dar la explicación porque no fue clara para mí para poder insistir. O sea, el Artículo 111 habla de informes sobre comisiones cumplidas. Es que está claro que es que el objeto aquí no es pedir declarar unas comisiones, sino es regularlas desde ahora de manera genérica. De todas maneras, este Artículo 111 es obligatorio. Inclúyase o no se incluya. Entonces, ¿por qué no incluirlo? Cuando tiene plena pertinencia, gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Pablo, Dra. Luz Aurora. Bueno, antes de dar el uso de la palabra a la Administración, si alguien más desea intervenir sobre el punto para que la indiquen. Concejal Natalia, ¿hay algún concejal que quiera intervenir luego?

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Gracias, Presidente, por darme el uso de la palabra, un saludo especial para usted, la Mesa Directiva, Honorables Concejales, funcionarios de la Administración Municipal, personas conectadas a través de redes sociales y quienes nos acompañan acá en barras. Digamos que en principio estaría yo de acuerdo con el concejal Alexander Robayo con esta propuesta que hace incluir el Artículo 111 de la Ley 136 de 1994. Pero importante que tengamos todos en cuenta que lo que acaba de decir el Concejal Pablo en el sentido en que esto por supuesto es obligatorio, es decir, vaya o no vaya en este Acuerdo Municipal que es obligatorio para nosotros aprobar este proyecto año tras año del aumento del salario del alcalde y del personero, vaya o no vaya, toca cumplirlo. Lo que quisiera manifestar desde mi punto de vista es que este artículo no debe ir ahí, sino cuando se solicitan los permisos de parte del Alcalde. Es donde debe ir este artículo ya cuando el Alcalde solicita el permiso allí, cuando el Concejo le da la autorización al Alcalde de salir del país, es donde queda taxativo que él debe presentar un informe.

Ahora, a mí me gustaría, Presidente, que usted nos colabore en esta situación, teniendo en cuenta que en el anterior control político a la Secretaría de Medio Ambiente, la última pregunta de este control político estaba dirigido a solicitarle a

la secretaria este informe de salida del país del señor Alcalde, ya que los motivos que lo llevaron a él a solicitar el permiso eran temas ambientales, con un propósito ambiental. Fue lo que él dijo en su momento. Por supuesto, la Secretaria dijo, "No tengo conocimiento del mismo" porque es que no es competencia de ella. Pero la Dra. Luz Aurora está diciendo que acá sí se radicó el informe y a mí me gustaría o fue lo que le acabo de entender a ella para que Presidente podamos aclarar esta situación porque creo que la mayoría de los Concejales hasta el momento hemos entendido que el Alcalde no ha radicado este informe de salida del país a Washington, muchas gracias, Presidente. Entonces, solamente aclarar eso porque vuelvo y digo, es lo que le acabo de entender a la Dra. Luz Aurora.

Y por otro lado que no creo pertinente incluir este artículo en el acuerdo municipal, gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Gracias Presidente por permitirme el uso de la palabra. Con un saludo especial para usted y para la Mesa Directiva, a los Honorables Concejales, a la Dra. Luz Aurora, al doctor Óscar Rojas, a los funcionarios que los acompañan, a las personas que están escuchando esta transmisión a través de redes. Es ir un poco en concordancia con las intervenciones que nos antecedieron los otros Concejales. Sin tener claro lo de los informes que obviamente es una responsabilidad presentarlos, pero también para aclarar y reforzándolo que dice la concejal Natalia, cuando estamos en proyectos de acuerdo, los artículos y lo que se coloca dentro de ellos es para sustentar el Proyecto De Acuerdo. Entonces, este Artículo 111 de la Ley 136 de 1994 no es un artículo que sustente este Proyecto de Acuerdo. Obviamente también si estoy de acuerdo en el momento en que entre un proyecto de acuerdo para solicitud de permiso del Alcalde para un viaje fuera del municipio, fuera del fuera del país. Y se sustenta ese artículo para ese tipo de proyectos, pero para este proyecto no es un artículo que sustente el Proyecto de Acuerdo que estamos debatiendo, que es el ajuste del salario y de viáticos del mismo, gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias Presidente. Un saludo a la Mesa Directiva, a mis compañeros Concejales, a los representantes de la Administración y a las personas que nos siguen por redes sociales. Estaba revisando el Proyecto de Acuerdo y solo tengo una anotación. Claro que quiero dejar claridad que es lógico lo que está escrito, pero si de pronto para efectos de dar mayor claridad a las personas que lean el documento o el futuro proyecto de acuerdo, sugeriría en el Artículo Sexto, Parágrafo Primero, donde dice:

“Finalizando el 50% de su valor diario, que se dejara su valor fijado,” como dice el decreto, y en paréntesis se colocara “diario”. Se entiende que es diario porque los viáticos se liquidan diarios, pero por lo que el decreto dice fijado, prefiero se deje tal cual como lo dice el decreto y como lo digo. No es porque esté mal, sino es para efectos de dar mayor claridad, porque por lógica se entiende que son diarios, gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal, Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? Volví, Honorable Concejal Natalia, para dar respuesta a la solicitud que usted hace en cuanto a que la Dra. Luz Aurora dice que radicó ese informe. Me gustaría o eso es lo que dieron a entender, me gustaría que nos indique bajo qué radicado, porque es cierto lo que manifiestan los Concejales. Aquí muchas de las preguntas que se han hecho a la Administración es precisamente ese viaje qué resultados tuvo y lo preguntamos en un control político y la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente era que ellos no conocían y que iban a remitir al competente. Entonces, si saben que radicaron eso o no sé ustedes cómo trabajan, nos hubieran contestado que si fue radicado bajo qué número de radicado y así nosotros aquí no preguntamos algo que ya está, pero acabo de preguntar a mi Secretaria General y me dice que no hay absolutamente nada radicado sobre el tema. Entonces, aclaremos este asunto y en ese orden de ideas no estaríamos con estas inquietudes que, como lo manifiesta el Concejal John Alexander Robayo tiene que ver una cosa con la otra, sé que aquí estamos regulando el aumento en el salario del señor Alcalde que tiene por ley y que aquí cada año llega este proyecto de acuerdo y es aprobado por la Corporación, porque nosotros no nos podemos oponer a lo que la ley establece y al derecho que tiene el señor Alcalde y de paso el Personero, teniendo en cuenta que es la la misma asignación salarial y tendría los mismos incrementos. Eso es claro, pero aquí vienen a mirarse o a revisarse el tema de viáticos y la inquietud de parte de los Concejales, es al lugar, porque cuando el año pasado el Alcalde viene, presenta una solicitud aprobada por la Corporación e solicitando ese permiso que también está regulado en la ley y se establece que cuando estamos reunidos en Sesiones Ordinarias debe ser el Concejo el que autoriza en caso de que no, será el señor Gobernador como lo explicaba la misma Administración; entonces así como hoy ustedes bien nos traen un Proyecto de Acuerdo en el cual nos dicen que hay una regularización normativa para dar esos incrementos y fijar esos derechos que tiene el señor Alcalde en cuanto a que vaya a comisiones o vaya a viaticar, pues bien sea en el departamento, él lo explica cómo debe o tiene derecho a cierta cantidad si es dentro del departamento, si es fuera del país, aquí nosotros estamos regulando eso.

Pero las inquietudes no solamente, porque sé que esto resulta siendo un proyecto de trámite, pero es ir más allá y aquí vienen y se presentan o presentan los permisos, presentan cosas como estas y uno de mil amores, claro, sí señor, tienen derecho y la ley se debe cumplir porque es que eso es algo legal, pero cuando exigimos respuestas nos toman del pelo, porque aquí creo que ningún Concejal sabe a qué fue el Alcalde a Estados Unidos y hemos preguntado y que no es competente o que no sabe la información y ahora para cada informe hay unos términos y esos términos son de juego o qué, porque no solamente está pasando con este tema, Dra. Luz Aurora. Y yo sé que por el área jurídica pasa todo, pero aquí siento como Presidente y Honorables Concejales, no sé ustedes cómo ven el tema, pero siento que nos están tomando el pelo con los términos y con lo que deben presentar ante la Corporación y si nosotros preguntamos algo es porque tenemos inquietudes. Sí me gustaría Dra. Luz Aurora, que nos cuente ese informe, cuándo fue radicado, en qué momento, cuántas páginas tiene, donde reposa, porque en la Corporación yo como presidente no tengo información Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? Concejal Andrés Vela.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Gracias Presidente, solamente para insistir en el articulado que está solicitando el Concejal Alexander Robayo, teniendo en cuenta un ejemplo sumamente claro y

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLITICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01		FECHA: 09/05/2025	Página 12 de 21

aprovechando que está el Secretario de Hacienda en el estudio de un proyecto como podría ser el Estatuto de Rentas en algún momento y de manera extra oficial o incluso oficial, el sector de Hacienda y el asesor Valencia nos decían que de los 504 artículos íbamos a copiar y pegar 250 artículos, específicamente el Estatuto Tributario aun el acuerdo municipal. Luego, entonces, yo sí quisiera preguntarle a la Dra. Luz Aurora cuál sería la norma o la posición jurídica para no poder incluir un artículo que al final es de obligatorio cumplimiento y además guarda relación o íntima relación, tiene unidad de materia, luego entonces la apreciación que hace el Concejal Alexander Robayo para mí es sumamente pertinente y además conducente porque está en el texto de la 136 del 94 y no podría existir alguna explicación diferente a que se le rinda a que quede integrado un artículo en ese sentido. Máxime, cuando el informe que manifiesta la Ley 136, el Artículo 111, dice que el informe se rendirá al Concejo Municipal. Entonces, sí me parece conveniente que podamos insistir en ese en ese punto a propósito de lo que mencionaba la Concejal Natalia y el Concejal Edwin Fuentes, frente a esa rendición de informes que no solamente pasa en este momento con el señor Alcalde, sino que incluso acaba manifestarlo a viva voz, se hizo un compromiso en la Corporación en un control político donde yo insistí que se tenía que presentar un informe por parte de la Secretaría de Educación el día viernes y la plenaria o los diferentes Concejales dijeron que no, que era festivo, que podía presentarlo el día martes e informar informarles Concejales que hoy nos dicen que tienen necesitan más de 15 días para presentar el informe nuevamente.

Luego entonces, concejal Javier Valdivieso, ese informe que nosotros habíamos solicitado, básicamente tampoco va a ser entregado en término y ya son múltiples solicitudes las que se están realizando por parte de los estudiantes que se están viendo afectados con el FOES. Sí creo que es un llamado de atención y veo que la conveniencia del artículo no le quita absolutamente nada al Proyecto de Acuerdo y si se podría integrar dentro de la parte resolutive del mismo gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Andrés. Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? No hay más intervenciones Dra. Luz Aurora.

SEÑORA LUZ AURORA TOBAR ESPINOZA, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Sí, presidente aquí mirando la trazabilidad de las salidas del país que ha realizado el Alcalde Municipal, en el mes de septiembre realizó una a Ciudad de México y en ese momento no estaba sesionando el Concejo Municipal. Por esa razón el permiso lo otorgó el Gobernador de Cundinamarca y por delegación el secretario de gobierno. En ese momento como dice el Artículo 112 de la 136 literal dice que previo a solicitar ese permiso o a que se le otorgue el permiso, debe realizar un informe sobre el objeto de la comisión y en ese momento se le se hizo el informe previo para solicitar el permiso de salida al país el gobernador de Cundinamarca a través de su delegado, que fue el secretario de gobierno, le otorgó el permiso.

Como ese permiso era por 4 días, que eran los días 3, 4, 5 y 6 del mes de septiembre, entonces se dio cumplimiento al Artículo 111 de la Ley 136, que ya lo hemos mencionado, que dice que cuando las comisiones son de 4 días o más, debe presentar el informe dentro de los 15 días siguientes. Y ese informe se allegó aquí a la Corporación el día 11 de septiembre en cumplimiento de esa norma.

Ya con la salida a Estados Unidos, que fue a la ciudad de Washington, la solicitud se hizo aquí al Concejo Municipal, se radicó el informe previo, conforme lo establece el Artículo 112 de la Ley 136. Se cumplió la comisión, pero en ese momento los días de comisión fueron los días dos, tres y cuatro, es decir, fueron 3 días, no fueron 4 días. Entonces, en ese orden de ideas no está dentro de la obligación del Artículo 111, que es el que exige que el informe se presente si son 4 días o más. En ese momento la comisión fueron de 3 días. Sin embargo, está el informe previo que se radicó aquí en la Corporación el día 26 de noviembre del 2024, aparece en el correo enviado al Concejo Municipal y a la Secretaria General del Concejo. Está con fecha 26 de noviembre del 2024 a las 12:51 de ese día.

Entonces como lo establece este Proyecto de Acuerdo desde su título y todo el desarrollo normativo, el propósito es como lo expliqué en la comisión y en el estudio anterior en plenaria que tiene 2 propósitos. Uno, fijar el salario del Alcalde, que por ende también es el mismo salario del Personero Municipal por disposición legal y segundo fijar el valor de los viáticos. Estas 2 solicitudes se hacen con fundamento en los Decretos Nacionales 613 y 620 del 2025, tal como se hace en todas las vigencias para poder establecer y fijar los salarios. Y fijar los viáticos en el caso del alcalde. Considero que la norma está ahí, no ha sido cambiada, sigue vigente y la norma por sí sola es de obligatorio cumplimiento, pero no estamos en este momento ni solicitando un permiso, ni solicitando que se le fijen unos viáticos porque vaya a realizar o no una comisión el Alcalde, sino dando cumplimiento a los lineamientos del decreto 613 y 620, como lo he venido mencionando, gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales con queda claro que no se radicó informe posterior a las salidas del alcalde. Porque eso nunca no lo contestaron Dra. Luz Aurora y queda clara o bueno en la de la de Estados Unidos, según lo que manifiesta y de pronto es la duda que se generaba aquí, porque todos estábamos esperando usted claramente y cuándo es comisión lo acaba de mencionar en el artículo de la Ley 136, el 111 que habla de los días y usted nos explica que como entonces el Alcalde no estuvo comisionando sino 3 días, no tendría la obligación de rendirnos el informe. Pues bueno, Honorables Concejales, vemos que claramente pues no nos quisieron contar para qué iba el Alcalde a ese país, pero aquí vino a decir que iba a ser un tema de ambiental y que eso mejor dicho, y recuerdo tanto que era la celebración desde Luna de Oro y aquí ustedes, y digo ustedes porque yo no avalé esa autorización para salir del país, vean que no nos trae ningún tipo de resultados. Pero no sé, porque eso es lo que dicen ellos, me gustaría ver los actos administrativos mediante los cuales efectivamente se estuvo solamente esos días comisionando y con los que se le pagaron seguramente esos derechos que tuvo el Alcalde de esos 3 días. Pero esa explicación nunca nos la había dado Dra. Luz Aurora, sí es importante que a nosotros nos tomen del pelo y si esa era la explicación, explíquenos, y no que vengan los secretarios, porque los secretarios dicen que hicieron la solicitud al área correspondiente, pero este tipo de explicaciones se pueden dar y jurídicamente nosotros podemos entender cómo ustedes juegan con la norma ahí y cómo por no dar un informe dejan de comisionar más días, sabiendo que el Alcalde estuvo más días en ese país. Pero bueno, ahí sí ante eso Honorable Concejal John, no sé usted qué solicitud tiene frente a lo que se establece para dejar en este Proyecto De Acuerdo, teniendo en cuenta que como lo sabemos pues es la fijación del aumento que le corresponde al Alcalde y también el aumento que tendría en la fijación de cuándo va a comisiones, esos viáticos a los que tiene derecho, dependiendo de dónde salga y dependiendo también el número de días que sea ausente de su cargo. Concejal John.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Gracias Presidente, Dra. Luz Aurora primero gracias por la aclaración, creo que duramos como cerca de 8 meses para que usted nos dijera que de acuerdo al Artículo 111, del Alcalde no era obligación rendir informes, pero sí creo, doctora Luz Aurora, que una salida tan importante, como bien nos dio a conocer compañeros Concejales el señor Alcalde, donde iba air a mirar un tema sobre todo ambiental en tecnología renovable, si mal no recuerdo, que seguramente es de alto impacto, teniendo en cuenta hoy el impacto, valga la redundancia; que viene teniendo el cambio climático, sí sería importante a la comunidad. Incluso recuerdo mucho, yo fui uno de los Concejales que aprobó esa salida y en su momento el palo o el lapo que nos dimos, por decirlo de alguna manera, fue bastante fuerte, doctora. Y creo que la comunidad y los Concejales así la ley no se lo exija, sí debería rendirse un informe de esta salida y sobre todo contarnos qué vio él de tecnología renovable para traer al municipio de Chía, que tienen estas ciudades tan importantes que visitó la ciudad de Washington y poder nosotros de alguna manera replicar esas energías renovables nuestro municipio. También teniendo en cuenta su respuesta, Dra. Y Presidente, si bien usted lo considera poder declarar un receso y mirar si hay la posibilidad de hacer una enmienda. Era eso Presidente muchas gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejales, ¿alguien más desea intervenir? Declaramos un receso.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara el receso, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Levantamos el receso.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se levanta el receso, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Dra. Luz Aurora no sé si la solicitud hecha por el Concejal Alexander se podría tener en cuenta incluyendo en algún aparte de este proyecto la mencionada ley que establece la obligación por parte del mandatario en este caso para que quedara en el Proyecto de Acuerdo incluida y sería Honorables Concejales la única modificación o enmienda que se ha pedido hasta el momento para este documento. Dra. Luz Aurora.

SEÑORA LUZ AURORA TOBAR ESPINOZA, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Si Presidente efectivamente, así como lo dejamos transcrito en los considerandos 26 y 27, se había incluido el Artículo 112 y el Artículo 113 de la Ley 136 para dar claridad al tema de los permisos del Alcalde y que dicha dichas comisiones que se le otorguen no pueden ser superiores a 5 días. Teniendo en cuenta el debate del día de hoy y la solicitud del Concejal Robayo, consideramos conveniente para seguir con esa misma cronología, que se incorpore un considerando que venga a ser el considerando número 26, donde se transcriba literalmente lo que menciona el Artículo 111 de la Ley 136 del 94 relacionado con los informes que se deben rendir al Concejo Municipal por las comisiones cumplidas. En ese orden de ideas esté considerando, se propone que quede de la siguiente manera, que el Artículo 111 de la Ley 136 de 1994 establece:

“ARTÍCULO 111.- Informes sobre comisiones cumplidas. Al término de las comisiones superiores a cuatro (4) días y dentro de los quince (15) días siguientes, el alcalde presentará al Concejo, un informe sobre el motivo de la comisión, duración, costos y resultados obtenidos en beneficio del municipio.”

Por tanto, debe tenerse en cuenta esta disposición legal al momento de otorgar permisos o comisiones por parte del Concejo Municipal para el Alcalde Municipal. Se deja ese planteamiento, en ese orden de ideas se corren los demás considerandos el 26 pasa a ser 27, el 27 28 y así sucesivamente.

De igual manera, atendiendo la solicitud del concejal Marcela Pedraza, en el Artículo Quinto y el Artículo Sexto del Proyecto de Acuerdo, se incluye la palabra “fijado” y entre paréntesis se deña la palabra diario. Esto en el Artículo Quinto, Parágrafo Primero, queda de la siguiente manera.

Cuando no se requiera pernotar en el lugar de la comisión de servicios dentro de la jurisdicción del Departamento de Cundinamarca, los viáticos serán equivalentes al cincuenta por ciento (50%) de su valor “fijado” (diario).

Asimismo, en el Artículo Sexto, en el Parágrafo Primero, quedaría de la siguiente manera:

Cuando no se requiera pernotar en el lugar de la comisión de servicios dentro del territorio nacional, pero fuera dela jurisdicción del Departamento de Cundinamarca, los viáticos serán equivalentes al 50% (cincuenta por ciento) de su valor fijado (diario).

Esas serían las modificaciones señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien más desea solicitar? o no sé si están de acuerdo con la lectura que acaba dar la Dra. Luz Aurora para tener en cuenta la solicitud hecha por el Honorable Concejal John Alexander Rollo ¿Hay alguna intervención diferente? yo solicitaría también, vemos que no sé si puedes, por favor, desde secretaria proyectar el documento y vemos que en comisión retiraron el considerando número 18, hay 2 considerandos. Entonces ya es algo de forma, sería que la numeración subiera, porque vemos que así como está, parece que no existiera 18 como están numerados los considerandos, sería poner leen donde menciona el Decreto 620 de 2025, sería el número 18 y donde menciona el incremento porcentual del IPC total de 2024. Ese como es otro considerando,

entonces sería ya el 19 y que de esa forma la numeración subiera, quiere decir que no tendríamos solamente 32 considerandos, sino ahorita tendríamos 34 con el que la Dra. Luz Aurora acaba de mencionar. Dra. Luz Aurora

SEÑORA LUZ AURORA TOBAR ESPINOZA, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

En el considerando número 18 que fue la solicitud que se realizó desde la ponencia, se había propuesto que se hiciera una modificación para saber de dónde se generaba el 7%. Entonces, en ese momento, para darle claridad considerando se transcribió literal lo que trae el Decreto 20 del 2025. Quiere eso decir que se retiró el texto que traía el Proyecto de Acuerdo y se incorporó un nuevo texto que viene siendo el mismo considerando 18, solo que se retiró el texto anterior y se incorporó un nuevo texto. Ese 18 se modificó y no corre ahí la numeración, sino que lo que si nos va a correr la numeraciones ahorita el nuevo considerando 26, que es el que estamos incorporando. Entonces, a partir del considerando número 26 se hace la modificación y en total nos quedan 33 considerantes.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Será que podemos regresarnos al 18 donde la Dra. Luz Aurora manifestaba que hubo el retiro de ese considerando, quisiera preguntar si hay vemos que hay 2 párrafos, si son considerandos distintos o es uno solo.

SEÑORA LUZ AURORA TOBAR ESPINOZA, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Es uno solo porque es transcripción literal del Decreto 620, así está el Decreto 620. Lo pueden consultar en los anexos, ese decreto trae esos 2 párrafos para que haya claridad de dónde se genera el 7% vienen en el texto del decreto nacional porque en la primera parte establece que el 1.8% se acordó como aumento salarial. Se acordó con las diferentes federaciones sindicales y representantes de las centrales de estos sindicatos y el 5.2 que fue el que estableció el DANE y al sumarse los 2; el 1.8 y el 5.2, genera el 7%. Pero para que haya claridad en la redacción de ese parágrafo se consideró conveniente transcribirlos tal como está en el Decreto 620.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, como vemos en el documento, Honorables Concejales, como lo rojo se elimina, eliminaron hasta el número. Entonces, por eso de pronto era la confusión también de parte mía. Sería entonces incluir el número 18 para que quede ahí establecido de que esos 2 párrafos pertenecen a un numeral distinto, porqué así no ha quedado 18, mejor dicho ya mirando el documento y la inclusión de lo que acaba de manifestar la Dra. Luz Aurora con el nuevo considerando daría un total de 33 considerandos. Honorables Concejales, ¿alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Dra. Luz Aurora.

SEÑORA LUZ AURORA TOBAR ESPINOZA, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Consideramos conveniente remitir las modificaciones, incluyendo la claridad este considerando para que a través de la secretaría se puedan representar aquí en la pantalla para que tengan claridad de que sé está modificando.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Bueno, a la vista de todos los Honorables Concejales para que estemos atentos ahí de las modificaciones que no son muchas en realidad, como lo manifestaba en este considerando, es incluir el número 18 teniendo en cuenta que es traído del Decreto 620, tal cual como lo manifestaba la Administración Municipal. Entonces ese considerando solamente se le incluye el número y ya vamos a dar lectura al considerando número 33 que es el que se incluye. Esas son las únicas modificaciones en la parte considerativa. Y ya ahorita volvemos a dar lectura a cómo quedaría.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se incluye:

26. Que el artículo 111 de la Ley 136 de 1994 establece “Informe sobre comisiones cumplidas. Al término de las comisiones superiores a cuatro (4) días y dentro de los quince (15) días siguientes, el alcalde presentará al Concejo un informe sobre el motivo de la comisión, duración, costos y resultados obtenidos en beneficio del municipio.”, por tanto, debe tenerse en cuenta esta disposición legal al momento de otorgar permisos o comisiones por parte del Consejo Municipal para el alcalde municipal.

El considerando 26 pasaría a ser el 27; el 27, el 28; el 28 el 29; el 29, el 30; el 30, el 31; el 31, el 32 y el 32, el 33, quedando en total 33 considerantes en el articulado.

En el Artículo 5, Parágrafo Primero, se incluye la palabra **fijado** y se coloca entre paréntesis diario, quedando Parágrafo Primero de la siguiente manera:

Parágrafo Primero: Cuando no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión de servicios dentro de la jurisdicción del Departamento de Cundinamarca, los viáticos serán equivalentes al cincuenta por ciento (50%) de su valor **fijado** (diario).

En el Artículo Sexto, en el Parágrafo Primero se incluye la palabra **fijado** y el paréntesis a la palabra, diario, quedando de la siguiente forma:

Parágrafo Primero: Cuando no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión de servicios dentro del territorio nacional, pero fuera de la jurisdicción del Departamento de Cundinamarca, los viáticos serán equivalentes al por ciento (50%) de su valor **fijado** (diario).

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente, es una bobada, pero si le pudieran quitar las 2 comas antes y después de los paréntesis que están totalmente fuera de lugar, gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? anuncio que se va acerrar el debate, no hay más intervenciones. Les preguntó a la Administración si aceptan las modificaciones hechas en plenaria y puestas acá a la vista de todos los Concejales y también de las personas que nos siguen por redes sociales.

SEÑORA LUZ AURORA TOBAR ESPINOZA, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Gracias Presidente. En nombre de la Administración Municipal aceptamos las modificaciones, tal como fueron leídas por la Secretaria del Concejo en el estudio en plenaria de este Proyecto de Acuerdo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Aceptadas las modificaciones Honorables Concejales, anuncio que se va a cerrar el debate. Se cierra el debate. Por favor, señora Secretaria, tomamos votación por aprobación o negación de manera nominal por el Proyecto de Acuerdo No.06 de 2025 *“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO MENSUAL DEL ALCALDE Y DEL PERSONERO MUNICIPAL DE CHÍA PARA LA VIGENCIA 2025 DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO NACIONAL 620 DE 2025; SE FIJAN LOS VIÁTICOS PARA EL ALCALDE DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO NACIONAL 613 DE 2025 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”*.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VICTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Señor Presidente, le informo que hay 14 votos positivos por la aprobación del Proyecto de Acuerdo No.06 de 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera, siendo las 7:13 p.m. del día 2 de julio 2025, queda aprobado el Proyecto De Acuerdo No.06 de 2025 *“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO MENSUAL DEL ALCALDE Y DEL PERSONERO MUNICIPAL DE CHÍA PARA LA VIGENCIA 2025 DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO NACIONAL 620 DE 2025; SE FIJAN LOS VIÁTICOS PARA EL ALCALDE DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO NACIONAL 613 DE 2025 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”*.

Siguiente punto en el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

4. Comunicaciones.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejales, nos encontramos en el punto de comunicaciones. Concejál Angélica Montañez tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Gracias, Presidente, primero deseándole un feliz cumpleaños al Honorable Concejal y bancada Andrés Vela en el día de su cumpleaños y la segunda es hacerle una invitación a los Honorables Concejales el día domingo, a pesar de que tenemos control político. Ya que vamos a hacer la carrera por la vida, saldremos a correr por la sanación de Miguel Uribe Turbay y en honor a cada uno de los colombianos que han sufrido violencia. En el municipio de Chía la vamos a realizar 3 km, que es la misma ruta de la Carrera De La Mujer para las que puedan participar o sus familias que nos quieran acompañar, lo único que deben llevar es una camiseta blanca, muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Angélica. Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias es para comunicar 2 invitaciones. La primera, desde el año 99, con motivo de la expedición del Acuerdo 36, es obligatorio que todos los 3 de julio se hagan unos eventos pendientes al reconocimiento y exaltación a la memoria del expresidente Alberto Yerras Camargo, quien fue además presidente de esta corporación, ya ostentando la condición de expresidente de la República y a que se deben importantes proyectos como la construcción del colegio Departamental José Joaquín Casas, la constitución de la Casa de la Cultura, el corredor vial de la variante Chía-Cota, entre otros proyectos que se deben a su iniciativa y liderazgo.

Y por el otro lado, presidente, hacer una especial invitación al importante control político del día de mañana entorno de la Secretaría de Gobierno y de las direcciones y dependencias que tienen relación con esta secretaría. A partir de las 4:30 de la tarde podré iniciar máximo media hora después de este horario para que por favor comerciantes, personas de copropiedades y la ciudadanía en general acompañe esta importantísima continuación de este proyecto de este control político. Presidente muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted concejal Pablo Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? le voy a pedir el favor a nuestra Secretaria que dé lectura e algunas invitaciones que creo que son importante tenerlas en la retina. Teniendo en cuenta que una es de los Consejeros de Juventud, otra es de la Empresa de Autoservicio y otra es algo

referente a lo que acaba de manifestar el concejal Pablo, a la exaltación de aquellas personas que deben ser reconocidas en municipios como el nuestro y que hace una invitación teniendo en cuenta ese tema de parte de la Dirección De Cultura de la Administración Municipal. Entonces, por favor, señora Secretaria, damos lectura a esas 3 invitaciones o comunicados.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Tenemos una invitación que hace el Consejo Municipal de Juventud de Chía, la comisión de concertación y decisión del consejo municipal de juventudes en el marco de la asamblea municipal de juventudes, extiende un cordial saludo e invita a los concejales del municipio de Chía a la asamblea de juventud que se realizara el próximo sábado 5 de julio en la actual casa de la cultura calle 12 #6-17 en el marco de un picnic juvenil.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Importante, Honorables Concejales, apoyar a nuestros jóvenes. Ustedes saben que ellos por ahí han venido, han hecho presencia y lo que me piden como Presidente es que si podemos nosotros desde nuestras redes sociales, si es posible, claro está, Honorables Concejales, poder compartir la imagen que ellos están promocionando para que ojalá lleguen muchos jóvenes y puedan disfrutar de este evento que ellos vienen organizando con todo el cariño para los jóvenes y más teniendo en cuenta que se aproximan las elecciones para estos consejos. Entonces, si es posible, me piden el favor que extienda esa invitación, Honorables Concejales, a hacer publicidad para que muchos ciudadanos los puedan acompañarla.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Siguiente invitación la extiende la Dirección de Turismo y dice, “Chía Rinde Homenaje Al Expresidente Alberto Yerras”, quien vivió sus últimos años en Chía y dejó un legado de desarrollo, liderazgo y compromiso social. Este evento, este homenaje se llevará a cabo el jueves 3 de julio a partir de la 3 de la tarde en la calle 17 con carrera séptima.

La siguiente invitación es de Autoservicio Chía los invita. Reciban un cordial saludo dirigiéndome ustedes en calidad de representante legal de la Sociedad Autoservicio Chía con el mayor respeto y admiración por su laboro hacer extensiva la invitación al acto litúrgico y copa de vino en honor a nuestro socio Ricardo Correa Cubillos por su elección como presidente de la Unión colegiada Del notariado colombiano, la cual tendrá lugar el día sábado 5 de julio de 2025 a partir de las 3 pm a 5 pm en la carrera séptima número 133 Chía, sede principal de la empresa.

Firma el gerente de autoservicio Chía, señor Ángel Ernesto Bueno Arévalo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir en este punto? No hay más intervenciones.

Siguiente punto el orden del día



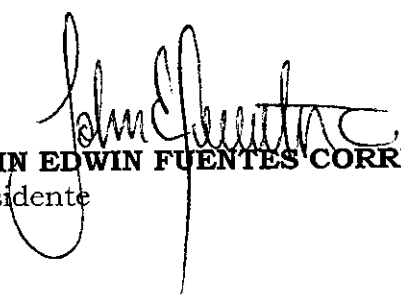
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLITICO		
FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 21 de 21

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

El orden del día ha sido agotado, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siendo las 7:20 de la noche del día 02 de julio de 2025, doy por finalizada la sesión Plenaria convocada para hoy; y cito para mañana 3 de julio a partir de las 4:30 p.m.


JOHN EDWIN FUENTES CORREA
Presidente


YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO
Secretaria General (E)

Elaboró: Luisa Lancheros, Contratista.
Revisó: Luisa Lancheros, Contratista. Yizza Obregón, Secretaria General (E).

Nota: LEY 1551 de 2012. Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:

Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.

El Audio de la presente Acta, es soporte de esta y reposa en el Archivo de la Corporación

